Cum iugiter praecipua — Collegium Firmanum Societati Iesu restituitur

GREGORIUS PP. XVI. · 1839-03-05 · Latin

GREGORIUS PP. XVI.

ad perpetuam rei memoriam.

Cum iugiter praecipua Romanorum Pontifi- cum praedecessorum Nostrorum sollicitudo fue- rit, ut in temporali Pontificiae Ditionis Statu, praesertim media pro locorum necessitate et opportunitate adolescentibus suppeterent, qui- bus hi mature ad religionem et bonas artes informentur, eapropter ad nobilissimum huius- modi scopum confovendum amplificandumque, libenter Nos intendimus ac Nostrae etiam auc- toritatis praesidium collocamus. Exponi siqui-

dem, inde a novembri mense anno millesimo octingentesimo trigesimo septimo, Nobis fece- runt dilecti filii magistratus et seniores civi- tatis Nostrae Firmanae, quod publicae scholae, quae in eiusdem civitatis lyceo habentur, non- dum certa iura statasque leges acceperint, licet iam ab anno millesimo octingentesimo trigesimo septimo communi id expectetur desiderio quod inter caetera instituta, quibus ad scientiam et li- berales artes excolendas civitas Firmana antea decorabatur ; grata adhuc et iucunda recorda- tione Firmani collegium prosequantur presby- terorum Societatis Iesu, inibi decimo septimo ineunte saeculo, pia opera clarae memoriae S. R. E. presbyteri cardinalis Bandini archie- piscopi Firmani erectum, atque a fel. record. Paulo V praedecessore Nostro probatum et pon- tificiae etiam benignitatis testimonio distinctum. Firmana civitas, ut asseritur, studium operam- que contulit ut collegium praefatum anno mil- lesimo octingentesimo decimo quinto sub ponti- ficatu gl. me. decessoris Nostri Pii Pp. VII So- cietatis Iesu presbyteris restitueretur ; hoc ipsum anno millesimo octingentesimo vigesimo quarto praestitit, cum collegii eiusdem census annuus summa adauctus est scutatorum mille et qua- tuor centum, quo sacrarum disciplinarum scho- las praefati eiusdem Societatis Tesu presbyteri in eo moderandas susciperent ; denique preces super eodem negotio anno millesimo octingente- simo trigesimo, communi consensione, sa. mem. Pio Pp. VIII immediato praedecessori Nostro oblatae fuerunt. Porro autem vita functo Pio VIII, ac post novissimas rerum perturbationes, reliqua illa bonorum parte distracta, quam_a fel. rec. praedecessoribus Nostris Pio VII et Leone XII concedi ilerum Societatis Iesu collegio postula- verat Firmana civitas, difficilius videbatur posse in collegium praefatum memoratae Societatis presbyteros revocari, At vero diversa ratione congruae eiusdem collegii sustentationi consuli posse praefati iidem filii magistratus et seniores exposuerunt; hine illam ipsam pecuniae quan- titatem scutatorum mille centum et quatuor obtulerunt, qua? publicae instructioni procu- randae destinata, adlectis ad provisorium do- cendi munus obeundum quotannis ex arca ci- vitatis rependitur; atque insuper domum col- legit quod proprio vocabulo Marziale appellant, redditusque ipsius annuos in scutatis septin- gentis sexaginta et sex proposuerunt. Et pro huiusmodi domus redituumque cessione favore collegii Societatis Iesu, asserebant praefati iidem filii magistratus et seniores civitatis Nostrae Fir- manae, quod collegium praefatum olim volun- tate Censorii Marziale ac sumptibus etiam ci- vitatis erectum ad certum adolescentium nu- merum in literis scientiisque instituendum, cu- rae, regimini et administrationi eorum fuerit subiectum, qui rem publicam administrant, ac si quando tale munus administrationis aliis fuit

collatum, id ob aes alienum dissolvendum eve- nisse, quo collegium ipsum gravabatur. Hac sane de causa sub rec. mem. decessore Nostro Clemente XIV, collegio Marziale visitator apo- stolicus datus est S. R. E. cardinalis Paracia- nus archiepiscopus Firmanus. Post id tempus collegium praefatum vix sub postremo archie- piscopo Firmano, Caesare S. R. E. presage cardinali Brancadoro, atque ad tempus ut aiunt brevissimum Firmanis adolescentibus patuit, eo quia redditus ad impensas pro praefatis et scho- lis pares non erant. Hoc pacto restituendi col- legii, censum fixum ac certum constitui praefati iidem dilecti filii afirmabant, ac rem totam, s1 Nobis placeret, zelo et fidei novi Firmani anti- stitis committi supplici cum prece postulabant. Noluimus a praefata civitate Firmana sollici- tudinis Nostrae partes in re tanti momenti de- siderari. Ut autem evidentius Nobis constaret de congruo tutoque annuo censu qui ad resti- tutionem antigqui collegii erat omnino necessa- rius, opportunum duximus, ut ad singula, quae Nobis fuerunt exposita, animum intenderet di- lectus filius Noster Aloysius S. R. E. presbyter cardinalis Lambruschini, Nostrae Studiorum congregationis praefectus. Cognita hic narrata- rum rerum verilate, ex gravi quod accepit vene- rabilis fratris Gabrielis archiepiscopi Firmani testimonio, propositum magistratus et seniorum Firmanae civitatis consilium una Nobiscum ma- gnopere laudavit. Hine obsecundavimus statim precibus Nobis oblatis, eidemque dilecto filio Nostro commisimus, ut paternae huiusmodi erga Firmanam civitatem charitatis Nostrae te- stimonium magistratui et senioribus renuncians, una simul id ipsum significaret venerabili fratri Gabrieli archiepiscopo, ut de re universa is cum dilecto filio praeposito generali Societatis Iesu conferret, ipsamque

ad exitum pro communi desiderio perduceret. Postulantibus interea ma- gistratu et senioribus civitatis Nostrae Firmanae, bonorum collegii Marziale administrationem ar- chiepiscopo praefato commisimus, ut ita scilicet quae essent restituendo collegio Societatis TIesu necessaria disponeret. Post haec prompto liben- tique animo sodales confraternitatis Ssmi Sa- cramenti, qui vigore, ut asseritur, pontificii chi- rographi, die decima septima augusti anni mil- lesimi septingentesimi vigesimi sexti, collegii Societatis Tesu retinent ecclesiam, sponte sua archiepiscopo Firmano significarunt, velle se ipsam restituere Societatis Jesu presbyteris. Jam- vero ut non erat ambigendum, communi expec- tationi mirifice respondit venerabilis frater Ga- briel archiepiscopus, qui cum ecclesiasticorum

_consilio ad mentem Tridentini concilii pro bono

seminaril regimine deputatorum, collegium So- cietatis Tesu destinavit ad alumnos et convicto- res Firmani seminarii instituendos, qui memo- rati collegii censum scutatis tercentis a semi- nario quotannis persolvendis adauxit; qui ex

administratione bonorum collegii Marziale per- ceptos redditus investivit ac restituto collegio Societatis Iesu addixit; qui demum impensa sua consulit instaurandae ecclesiae collegiique fabri- cae, ipsamque necessaria omni supellectile mu- nifice instruxit. Post haec archiepiscopus Firma~ nus cum dilecto filio Societatis Iesu praeposito generali rem, ut par erat, communicavit, qui an- tiquum collegium et adiacentem ecclesiam pro se et societate Iesu sponte acceptavit cum onere habendi in huiusmodi collegio unam scholam in qua pueri doceantur adhuc rudes, donec apti sint ad classes grammaticae, non minus quam duas scholas Grammaticae, unam Humanitatis, unam Rethoricae, atque insuper onus suscepit docendi Logicam, Metaphysicam, Mathesim, Physicam, adeo ut numerus personarum mode- rando collegio addictarum, scilicet sacerdotum, scholasticorum et coadiutorum ex eadem So- cietate seligendorum, ad quinque supra decem intelligatur saltem praetinitus. Praedictus idem dilectus filius praepositus generalis Societatis Iesu, quamvis decreta ex Firmani seminarii red- ditibus praestatio collegio quotannis facienda, ea non sit quae congrua dici .possit ut per so- dales Societatis Iesu scholae habeantur Sacrae Scripturae, Dogmaticae et Moralis Theologiae, Historiae Ecclesiasticae, usque dum tamen nul- lae aliarum facultatum scholae in Firmana ci- vitate instituantur, id onus in se recepit, quo gratum praesertim ostendat animum eximiae ar- chiepiscopi Firmani largitati. Ut autem prae- missa firmius subsistant et serventur exactius, de consilio dilecti filii Nostri Aloysii S. R. E. presbyteri cardinalis Lambruschini, Nostrae Stu- diorum congregationis praefecti, pio responden-

tes studio venerabilis fratris Gabrielis archiepi-

scopi, ac humillimis precibus annuentes dilec- torum filiorum magistratus ac seniorum cCivi- tatis Nostrae Firmanae, necnon dilectorum filio- rum presbyterorum Societatis Iesu et seminarii Firmani deputatorum, quorum omnium singu- lares personas a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, perpensa insigni utilitate, quam in rei et sacrae et civilis bonum ex praefati collegii restitutione confidi- mus redundare, collegium ipsum una cum sua ecclesia atque omnibus adiacentiis benemeritae Societati Iesu, quae praeclara iugiter in adolescen- tibus ad pietatis ac literarum studium instituen- dis laude praestitit, Motu—Proprio at.jue ex certa scientia, de Nostrae auctoritatis plenitudine, re- stituimus et quantum opus est concedimus, ut ipsa ad Firmanum collegium etiam postliminii jure revertatur. Initam idcirco resolutionem a memorato venerabili fratre archiepiscopo Ga- briele, de alumnis et convictoribus seminarii Firmani in posterum ad scholas restituti col-

legii sub ductu presbyterorum Societatis Iesu mittendis, atque omnia in illa quomodolibet contenta, quorum tenores praesentibus pro ex- pressis et insertis haberi volumus, apostolica auctoritate derogantes super hac re_praescri- tioni Trident. conc., praesentium vigore appro- bamus atque ad formam supradictae resolu- tionis. sancimus et iubemus, ut perpetuis tem- poribus alumni et convictores Firmani semi- narii, scholas frequentare debeant Presbyterorum Societatis Iesu in restituto collegio. Manda- mus insuper et iubemus ut ex redditibus bono- rum Firmani seminarii, ac per eius oeconomum pro tempore existentem, quotannis rectori col- legii Firmani scutata centum et quinquaginta, ac rubra viginti circa boni frumenti praefinito mode tradantur, scilicet frumenti quantitas au- gusto mense consignetur, argenteorum summa unoquoque quadrimestre, in scutatis quinqua- ginta anticipate rependatur. Quoties vero Fir- mano collegio Societatis Iesu provisio obvenerit ex bonis mere ecclesiasticis, tunc iuxta eius pro- portionem vel omnino aut pro parte seminarium Firmanum ab onere praestationis liberetur. Do- mum porro collegii Marziale atque omnia illius bona committimus curae et administrationi exi- stentis pro tempore Firmani collegii rectoris Societatis Iesu presbyteri, applicantes et appro- priantes collegio eidem reditus omnes ac fructus ex domo vel fundis collegii Marziale prove- nientes, atque hanc reddituum perceptionem tunc solum cessare volumus, quando nimi- rum, restituto per Nos collegio, alia obvenerit et omnino aequalis provisio. Porro quando id contigerit statuimus et decernimus collegium Marziale per dilectos filios presbyteros Socie- tatis Tesu tantum regatur et gubernetur; adeo ut possint in ipsum convictores excipere quos voluerint, praecise ad normam aliorum colle- giorum quae habent aliis in locis Nostrae Pon- tificiae Ditionis. Altero post anno ex quo ae- qualis provisio scutatorum nempe septingento- rum

sexaginta et sex, Firmano collegio obvene- rit, collegium Marziale aperiatur atque in ipsum perpetuis temporibus ac per praesentationem to- tius consilil civitatis Firmanae rite congregati, sex ex Firmanis civibus adolescentes, necessariis tamen requisitis instructi, quae porro prius ab rectore collegii examinanda et probanda erunt, excipiantur alanturque gratuito. Quod si mo- derno ac pro tempore existenti Societatis Jesu praeposito generali, in praefato casu, colle- gium Marziale per sodales suos regi et administrari ad modum conyictus non placuerit, No- bis ac Romanis Pontificibus successoribus No- stris expresse reservamus modum et formam de eodem collegio favore Nostrae civitatis Fir- manae disponendi. Praeter unionem atque ap- plicationem, sub praefatis modo et forma, red- dituum collegii Marziale favore restituti collegii Firmani, volumus et decernimus ut quot-

annis ex arca communitatis scutata mille cen- tum et quatuor pendantur memorati collegii rectori, scilicet, scutata centum octuaginta qua- tuor posticipate unoquoque bimestri solvantur. Quam quidem summam absque ulla consilii civitatis Nostrae Firmanae discussione annua a praesenti vel a futura legum sanctione prae- scripta, perpetuo desumendam mandamus ex iisdem annuis vectigalibus communitatis ex quibus usque dum percepta est, vel aliis simi- libus certis tamen, tutis et securis. Si quando autem Nobis aut successoribus Nostris Romanis Pontificibus placuerit scholas aliarum discipli- narum in Firmana urbe permittere integra, sa- crorum studiorum classis dilectis filiis Socie- tatis [esu presbyteris in Firmano collegio degentibus adsignetur, atque ista tunc de causa civitatis sumptibus collegit census augeatur. Collegium ut supra restitutum per dilectos filios Societatis Iesu presbyteros regatur et gu- bernetur, eiusque omnimoda cura et admini- stratio geratur sub auctoritate et regimine praepositi generalis eiusdem Societatis, ita ut ad ipsum spectet rectorem magistros aliosque ad- ministros eligere, in officio continere et amo- vere, itemque discipulos in scholas admittere et, si:sontes fuerint, expellere, eaqu2? omnia statuere et sancire qua pro data sibi a Do- mino prudentia ad maiorem collegii eiusdem utilitatem conferre posse censuerit. Eapropter professorem qui de licentia Nostrae congrega- uonis Studiorum ab anno millesimo octingen- tesimo trigesimo quinto in collegio Firmano ca- thedram obtinet institutionum Juris canonici, civilis et criminalis, subiicimus potestati et vi- gilantiae pro tempore existentis rectoris collegii Firmani, adeo ut tum ille et successores sui, qui lectiones in collegio Societatis Iesu habue- rint, cum praefatarum lectionum auditores, legibus pro magistris et scholis per reformatorem collegi: Societatis Iesu statuendis, in omnibus et per omnia subiaceant et non aliter nec alio modo. Denique collegium ipsum presbyteris Societatis Jesu tenore praesentium restitutum volumus et declaramus immune, et exemptum perpetuo fore et esse quavis iurisdictione, visi- tatione et potestate etiam mediata archiepiscopi Firmani pro tempore existentis, illudque sub immediata Nostrae et Apostolicae Sedis protectione recipimus, confirmantes omnia et singula privilegia et exemptiones quibus, usque dum stetit, uti frui datum erat. Ut autem omnia et singula Nostris apostolicis literis hisce con- ' tenta suum habeant effectum, dilectorum filio- rum magistratus et seniorum civitatis Firmanae precibus annuentes, rem universam zelo, fidei committimus venerabilis fratris Gabrielis archie- piscopi Firmani cum omnibus facultatibus opportunis et necessariis. Omnia idcirco et sin- gula chirographa vel literas apostolicas quibus, ut asseritur, collegii Societatis Iesu fabrica cum

suis adiacentiis civitati Firmanae fuerat con- cessa, et eiusdem ecclesia cum adnexis quibus- dam locis attributa fuerat sodalitio Ssmi Sa- cramenti, quorum tenores, licet specifica indi- vidua mentione dignos, hic etiam de verbo ad verbum pro insertis habentes, apostolica aucto- ritate praesentibus infirmamus, abrogamus et abolemus. Ipsa quoque iura et privilegia civi- tatis Firmanae super collegium Marziale ab oneroso et lucrativo titulo, testamento etiam Cen- sorii Marziale atque a pontificiis concessionibus vel ipsis licet peculiari et expressa mentione di- gna, ad praemissarum omnium rerum et sin- gularum validissimum eifectum latissime, ple- nissime ac specialiter et expresse, Motu, scientia et potestatis plenitudine praesentium tenore de- rogamus et derogatum esse declaramus.

Praesentes autem literas et in eis contentas quascumque res etiam ex eo quod quilibet in- teresse habentes vel habere praetendentes vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non con- senserint, nullo unquam tempore de subreptio- nis aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae vel alio quolibet substantiali defectu notari, im- pugnari aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari vel in controversiam vocari, seu ad- versus Nos restitutionis in integrum, aperi- tionis oris, aut aliud quodcumgue iuris vel facti aut iustitiae remedium impetrari possent, semper ac perpetuo firmas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab omnibus ad quos spectat et spectabit in posterum, inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos auditores, ac S. R. E. cardinales etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, sublata eis et eorum cuilibet qua- vis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari ac definiri debere, irritum- que et inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, decernimus.

Non obstantibus constitutionibus et sanctio- nibus apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illoram tenores prae- sentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis

habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effec- tum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die quinta martii millesimo octin- gentesimo trigesimo nono, pontificatus Nostri anno nono.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.